

Informativo comentado: Informativo 876-STJ (*RESUMIDO*)

Márcio André Lopes Cavalcante

DIREITO ADMINISTRATIVO

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO

O pensionamento mensal decorrente de ato ilícito deve limitar-se a 2/3 (dois terços) dos rendimentos auferidos pela vítima falecida ou ser equivalente a um salário-mínimo se não houver comprovação dos seus rendimentos

ODS 16

Caso hipotético: Regina faleceu no hospital público em razão da falta de atendimento. Sua mãe, Francisca, e sua filha Carla ajuizaram ação de indenização contra o Estado por falha na prestação do serviço público de saúde. O juiz reconheceu a responsabilidade estatal e fixou indenização por danos morais, além de pensão mensal calculada com base no salário-mínimo, já que não havia prova da renda da vítima, estabelecendo 1/3 para a mãe e 2/3 para a filha, totalizando 1 salário-mínimo mensal. O Estado recorreu ao STJ sustentando que, conforme a jurisprudência, deve-se presumir que 1/3 da renda da vítima seria destinada a ela própria, de modo que os dependentes só poderiam receber 2/3 do salário-mínimo. O STJ, contudo, negou provimento ao recurso e manteve a decisão.

Quando a vítima tinha renda comprovada, a pensão deve ser de 2/3 (dois terços) desse valor, pois presume-se que 1/3 (um terço) era usado pela própria vítima para seu sustento. Porém, quando não há comprovação da renda da vítima, a pensão pode ser fixada no valor de um salário-mínimo completo, sem aplicar a redução de 2/3.

STJ. 2ª Turma. REsp 2.204.627-DF, Rel. Min. Afrânio Vilela, julgado em 3/2/2026 (Info 876).

PROCESSO ADMINISTRATIVO

A aplicação da continuidade delitiva ou de outros institutos do Direito Penal às infrações administrativas somente é admitida quando houver previsão expressa em lei

Importante !!!

Atualize o Info 11 edição Extraordinária STJ

Mudança de entendimento

ODS 16

Caso hipotético: um supermercado recebeu uma fiscalização do INMETRO. A empresa foi autuada por expor diversos produtos do setor de carnes sem indicação de peso na embalagem. Para cada item irregular, os fiscais lavraram um auto de infração distinto, aplicando multa individual. Ao todo, foram instaurados 15 processos administrativos diferentes, todos pela mesma irregularidade, resultando em múltiplas multas. A empresa, ao ser executada, alegou que as penalidades deveriam seguir a lógica da infração continuada prevista no art. 71 do Código Penal, defendendo a aplicação de uma única multa com acréscimo proporcional.

O STJ não concordou com o pedido do supermercado porque a legislação específica que rege a atuação (Lei nº 9.933/1999 – Lei do INMETRO) não prevê o instituto da continuidade delitiva, não podendo ser aplicado, por analogia, o art. 71 do CP.

O instituto da continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal) não se aplica às infrações administrativas quando a legislação administrativa específica não prevê expressamente esse benefício. Em respeito ao princípio da legalidade estrita que rege o Direito Administrativo Sancionador, não cabe ao julgador criar mecanismos atenuadores da responsabilidade administrativa sem amparo legal, sob pena de indevida ampliação dos limites impostos pelo legislador.

Por outro lado, nada impede a aplicação da continuidade delitiva se a legislação administrativa trouxer previsão legal expressa autorizando.

STJ. 1ª Turma. AREsp 2.642.744-RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 3/2/2026 (Info 876).

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

Tortura não é mais ato de improbidade após a Lei 14.230/2021

Importante !!!

Atualize o Info 577-STJ

A tortura praticada por policiais configura ato de improbidade?

Antes da Lei 14.230/2021: era.

Depois da Lei 14.230/2021: deixou de ser.

Antes da Lei 14.230/2021, o STJ considerava que a tortura praticada por agentes públicos configurava ato de improbidade com base no art. 11 da LIA, que tinha natureza exemplificativa.

A Lei 14.230/2021 alterou o art. 11 da LIA. O rol passou a ser taxativo (fechado). Apenas as condutas expressamente previstas nos incisos do art. 11 podem ser consideradas atos de improbidade por violação de princípios.

Assim, com o advento da Lei 14.230/2021, a prática do crime de tortura deixou de constituir ato de improbidade administrativa por não estar prevista no rol exemplificativo do art. 11.

Não é possível reconhecer a continuidade típico-normativa para continuar punindo como ato ímprobo a tortura praticada antes da Lei 14.230/2021 porque essa conduta não se amolda em nenhum dispositivo da LIA.

STJ. 1ª Turma. REsp 2.232.623-AL, Rel. Min. Regina Helena Costa, julgado em 3/2/2026 (Info 876).

DIREITO CIVIL

CONTRATOS > MÚTUO

É válida a inclusão de cláusula de paridade cambial nos contratos de repasse de recursos externos celebrados com fundamento na Resolução do CMN 63/1967, bem como em todas as posteriores que passaram a reger a matéria

ODS 16

Caso hipotético: a Alfa Floresta Ltda. buscou financiamento junto ao BNDES para expandir suas plantações de eucalipto. O BNDES utilizou a modalidade de repasse de recursos externos, prevista na Resolução nº 63/1967 do CMN. Como funcionou? O BNDES tomou empréstimo em

dólar no exterior e repassou o valor, convertido em reais, à empresa, transferindo a ela o risco cambial por meio de cláusula de paridade cambial vinculada a uma cesta de moedas. Com a posterior desvalorização do real, a dívida aumentou significativamente. Após enfrentar dificuldades financeiras e tornar-se inadimplente, a empresa teve o vencimento antecipado da dívida declarado e foi executada pelo valor integral, já elevado pela variação cambial.

A Alfa Floresta ajuizou ação revisional alegando que o art. 6º da Lei nº 8.880/1994 (atualmente revogado) proibia a indexação cambial, tornando a cláusula nula. O STJ não concordou com o argumento.

Embora o art. 6º da Lei 8.880/1994 vedasse, como regra geral, o reajuste vinculado à variação cambial, esse mesmo artigo excepcionava os casos em que houvesse expressa autorização por lei federal. A Resolução n. 63/1967 do CMN, que disciplinava o repasse de recursos captados no exterior, impunha a inclusão de cláusula de paridade cambial nesses contratos. A atividade normativa do Banco Central, antecedida de deliberação do CMN, decorre de delegação prevista na Lei n. 4.595/1964, recepcionada pela Constituição Federal com status de lei complementar. Assim, essa autorização se enquadra na exceção legal.

STJ. 4ª Turma. AREsp 2.422.049-SP, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 3/2/2026 (Info 876).

CONTRATOS > SEGURO DE VIDA

No seguro de vida, apenas o suicídio ocorrido nos dois primeiros anos de vigência do contrato é considerado agravamento intencional do risco passível de excluir a cobertura securitária

Importante!!!

ODS 16

Caso hipotético: João, policial militar, contratou seguro de vida em 2008, indicando sua esposa, Regina, como beneficiária. Em 2019, fora de serviço, dirigiu-se a um ponto de venda de drogas para comprar cocaína, adormeceu nas proximidades e foi morto por traficantes com disparos feitos com sua própria arma, que foi subtraída. Regina comunicou o sinistro, mas a seguradora negou a indenização sob o argumento de que João teria agravado intencionalmente o risco de morte ao frequentar local perigoso, com base no art. 768 do Código Civil (atual art. 13 da Lei nº 15.040/2024). O STJ não concordou com a seguradora.

No seguro de vida, é da própria essência do contrato um permanente e contínuo agravamento do risco, pois o risco de morte aumenta naturalmente com o tempo e com as atividades cotidianas.

O art. 798 do CC (atual art. 120 da Lei nº 15.040/2024) prevê que o suicídio só exclui a cobertura nos dois primeiros anos de vigência do contrato. Ora, se nem mesmo o suicídio afasta a cobertura após o biênio, com muito maior razão não pode afastá-la a morte causada por terceiros, ainda que o segurado tenha se colocado em situação perigosa. A Súmula 620/STJ reforça essa lógica ao estabelecer que a embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento.

O agravamento intencional do risco, no contexto do seguro de vida, exige que o segurado tenha querido provocar a própria morte, o que, na prática, equivale ao suicídio.

No caso, o contrato vigorava havia mais de onze anos, não houve suicídio nem má-fé. O segurado foi vítima de homicídio, e sua exposição voluntária a situação de risco é irrelevante para excluir a cobertura no seguro de vida.

Em suma: no seguro de vida, apenas o suicídio, ocorrido nos dois primeiros anos de vigência do contrato, é considerado agravamento intencional do risco passível de excluir a cobertura securitária.

STJ. 4ª Turma. REsp 2.130.908-SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 16/12/2025 (Info 876).

PROPRIEDADE INTELECTUAL

A extensão do prazo de vigência de patente não pode ser concedida judicialmente com base apenas na mora do INPI, após a declaração de inconstitucionalidade do art. 40, parágrafo único, da LPI, na ADI 5529/DF (caso Ozempic)

Importante!!!

ODS 16 E 17

Caso concreto: a Novo Nordisk desenvolveu o medicamento Ozempic. Para garantir exclusividade na exploração desse produto no Brasil, a empresa depositou pedido de patente no INPI em 2004. Contudo, a patente só foi concedida em 2020, após longo tempo de análise. Como a Lei de Propriedade Industrial estabelece prazo de 20 anos contados do depósito, a empresa passou a ter apenas 4 anos de exclusividade para o Ozempic. A Novo Nordisk não concordou e ajuizou ação buscando a ampliação do prazo das patentes como forma de compensação pelo atraso do INPI. No entanto, durante o processo, o STF declarou inconstitucional a regra do parágrafo único do art. 40 da Lei 9.279/96, que garantia prazo mínimo de 10 anos a partir da concessão, especialmente vedando extensões para patentes de medicamentos (ADI 5529). Com base nessa decisão, o pedido foi rejeitado em primeira instância, no TRF-1 e, por fim, no STJ, que negou o recurso especial da empresa, mantendo o entendimento de que as patentes devem valer apenas 20 anos contados do depósito, mesmo diante da demora do INPI.

Após a declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da Lei 9.279/1996 pelo STF na ADI 5529/DF, não cabe ao Poder Judiciário realizar análise casuística para estender prazos de vigência de patentes farmacêuticas com base em alegação de mora do INPI, na ausência de lei que estabeleça critérios objetivos para essa finalidade.

O prazo de vigência de patentes de medicamentos é de 20 anos contados da data do depósito, independentemente do tempo que o INPI leve para concluir o processo administrativo de concessão.

STJ. 4ª Turma. REsp 2.240.025-DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 16/12/2025 (Info 876).

DIREITO DO CONSUMIDOR

PRÁTICAS COMERCIAIS

A liberdade de precificação, como expressão legítima da autonomia privada e da livre iniciativa, permite ao fornecedor manter o mesmo preço para vendas à vista e a prazo, desde que respeitados os deveres de informação e transparência previstos no CDC

ODS 16

Caso adaptado: uma rede de supermercados anunciou a venda de eletrodomésticos em até 10 parcelas 'sem juros', ou seja, pelo mesmo preço à vista. O MP/SP ação civil pública contra a rede alegando publicidade enganosa e violação ao dever de informação. A ACP sustentou que, na realidade econômica brasileira, não existiria crédito verdadeiramente gratuito, pois os juros estariam embutidos no preço à vista. Segundo o MP, isso prejudicaria quem paga à vista e induziria em erro quem compra a prazo, razão pela qual pediu que a empresa diferenciasse os preços ou informasse expressamente os juros cobrados. O STJ não concordou com os argumentos do MP.

A liberdade de precificação, como expressão da livre iniciativa, autoriza o fornecedor a praticar o mesmo preço na venda à vista e na venda parcelada, desde que não haja ilegalidade

A venda parcelada pelo mesmo preço da venda à vista, com anúncio de 'parcelamento sem juros', não configura publicidade enganosa se o consumidor paga exatamente o mesmo valor total, sem qualquer acréscimo.

O dever de informação (art. 6º, III, do CDC) é atendido quando o preço total e as parcelas são apresentados de forma clara, permitindo ao consumidor conhecer previamente quanto pagará.

Não cabe ao Poder Judiciário impor a diferenciação de preços entre pagamento à vista e a prazo, pois a fixação do preço integra a estratégia empresarial e a liberdade econômica, ausente demonstração concreta de ilusão ou dano informacional ao consumidor.

STJ. 4ª Turma. REsp 1.876.423-SP, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 3/2/2026 (Info 876).

PLANO DE SAÚDE

O plano de saúde não é obrigado a custear medicamento de uso domiciliar à base de canabidiol e não registrado pela Anvisa

ODS 16

Caso hipotético: Regina sofreu um AVC que lhe deixou graves sequelas. O médico prescreveu medicamento à base de canabidiol para o tratamento, mas o plano de saúde negou o custeio sob a justificativa de que o produto não possui registro na Anvisa e de que se trata de medicamento de uso domiciliar, fora das hipóteses legais de cobertura obrigatória. O STJ considerou que a recusa foi legítima.

Em regra, o plano de saúde pode recusar o custeio de medicamento sem registro na Anvisa (Tema 990/STJ). Exceção: o plano de saúde pode ser obrigado a custear se o medicamento ainda não tem registro, mas a Anvisa autoriza a importação para uso próprio. É o caso de fármaco à base de canabidiol.

Mesmo que fosse superada a questão do registro (pela autorização de importação), o plano de saúde não seria obrigado a fornecer o medicamento em questão porque ele é de uso domiciliar.

Em regra, os planos de saúde não são obrigados a fornecer medicamentos para tratamento domiciliar.

Exceções. Os planos de saúde são obrigados a fornecer medicamentos de uso domiciliar em três casos excepcionais: a) antineoplásicos orais (e correlacionados); b) medicação assistida (home care); e c) incluídos no rol da ANS para esse fim.

No caso analisado, o canabidiol era autoadministrado em casa, não era antineoplásico, não exigia acompanhamento profissional (logo, não era home care) e não estava no rol da RN ANS 465/2021 para a situação clínica discutida. Por isso, o STJ concluiu que a negativa do plano não é abusiva e não há dever de custear.

STJ. 4ª Turma. REsp 2.224.539-SP, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 3/2/2026 (Info 876).

DIREITO PENAL

CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL > ESTUPRO DE VULNERÁVEL

Não houve estupro de vulnerável em caso de homem de 22 anos que se relacionou com uma adolescente de 13 anos, havendo contradição entre a prova pericial e os depoimentos da vítima e de sua mãe sobre a idade no momento dos fatos, e tendo nascido um filho fruto da relação

ODS 16

O STJ, no julgamento do Tema 918/STJ (REsp 1.480.881/PI) e na Súmula 593, fixou o entendimento de que o crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente.

É possível, no entanto, o reconhecimento da atipicidade material da conduta formalmente típica, quando as circunstâncias fáticas do caso concreto demonstram ausência de efetiva lesão ao bem jurídico tutelado. Isso afasta a configuração do crime e impede a punição do agente.

Circunstâncias fáticas do caso concreto: o réu e a vítima mantinham um relacionamento amoroso; a prova pericial apontava que a vítima tinha 13 anos, 10 meses e 21 dias na data dos fatos, mas tanto ela quanto sua mãe afirmaram em juízo que as relações sexuais somente tiveram início quando a adolescente já havia completado 14 anos; e dessa relação nasceu um filho, que foi reconhecido pelo pai, resultando na constituição de um núcleo familiar.

STJ. 6ª Turma. HC 860.538-PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 3/2/2026 (Info 876).

CRIMES NO ECA

Nos crimes dos arts. 240 e 241-A do ECA, a culpabilidade deve ser aferida pelas circunstâncias concretas que revelam maior gravidade da conduta, seja pela violação da confiança e intimidade no ambiente doméstico, seja pelo conteúdo envolvendo crianças de tenra idade

ODS 16

Caso hipotético: João foi condenado por dois crimes do ECA: produzir pornografia infantil (art. 240, com causa de aumento do §2º, II por prevalecer-se de relações domésticas) ao filmar secretamente sua enteada de 11 anos nua no banheiro; e compartilhar pornografia infantil pela internet (art. 241-A) ao manter e distribuir centenas de arquivos com conteúdo pornográfico envolvendo crianças através de programa de troca de arquivos.

Na dosimetria, o juiz fixou a pena-base acima do mínimo nos dois crimes considerando a culpabilidade elevada. A defesa recorreu alegando bis in idem, argumentando que: 1) no crime do art. 240, o juiz teria valorado negativamente circunstâncias já contempladas na própria majorante aplicada (filmagens no ambiente doméstico e aproveitamento da relação de confiança); e 2) no crime do art. 241-A, distinguir 'crianças de tenra idade' seria valorar novamente elemento já previsto no tipo penal genérico. O STJ rejeitou os argumentos da defesa apontando duas conclusões:

1 - No crime do art. 240 do ECA, a produção clandestina de pornografia infantil no ambiente doméstico, com violação da intimidade da vítima por pessoa que se aproveitou da relação de confiança e coabitação, justifica a culpabilidade acentuada, independentemente da análise isolada da idade ou da quantidade de registros.

2 - No crime do art. 241-A do ECA, a amplitude do tipo penal não impede que o julgador, ao analisar a culpabilidade, considere a gravidade concreta revelada pelo conteúdo específico do material compartilhado, notadamente quando a perícia identifica o envolvimento de crianças de idade bastante reduzida.

STJ. 5ª Turma. AREsp 3.032.889-SP, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, julgado em 3/2/2026 (Info 876).

DIREITO PROCESSUAL PENAL

RECURSOS > CORREIÇÃO PARCIAL

A correção parcial é admissível em situações extremamente excepcionais, quando há evidente inversão tumultuária do processo e risco de prejuízo às investigações, como no caso do deferimento de medidas cautelares urgentes e indispensáveis

ODS 16

Caso hipotético: João, servidor público, estava sendo investigado por suposta prática do crime de concussão (art. 316 do CP). O Ministério Público requereu ao juiz busca e apreensão em sua residência e quebra de sigilo de dados. O pedido foi indeferido. Em vez de interpor apelação (art. 593, II, do CPP), o MP ajuizou correção parcial no Tribunal de Justiça. O TJ deferiu as medidas, sem prévia intimação da defesa. João recorreu ao STJ alegando nulidade, sustentando que o instrumento correto seria apelação (não correção parcial) e que houve cerceamento de defesa pela ausência de contraditório prévio. O STJ, contudo, rejeitou os argumentos e manteve a validade das medidas.

Tese de julgamento:

1. A correção parcial é admissível em situações extremamente excepcionais, quando há evidente inversão tumultuária do processo originário e risco de prejuízo às investigações, como no caso do deferimento de medidas cautelares urgentes e indispensáveis à eficácia de providências investigativas posteriores.

2. O contraditório diferido é admissível, no caso de urgência para se garantir a eficácia das investigações, especialmente em momentos anteriores à formação da relação processual entre as partes, de modo que a ausência de intimação prévia da parte atingida pelas medidas assecuratórias não configura nulidade, por falta de prova de prejuízo concreto à defesa.

STJ. 5ª Turma. AgRg no AgRg no AREsp 2.734.423-SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 3/2/2026 (Info 876).

DIREITO TRIBUTÁRIO

IMPOSTO DE RENDA

Verbas pagas na rescisão unilateral e imotivada de contrato civil de prestação de serviços, ainda que denominadas de indenizatórias, sofrem incidência de IRPF quando representarem acréscimo patrimonial

ODS 8 E 16

O Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) incide sobre as verbas recebidas a título de participação nos lucros e resultados, bônus de performance individual, *outplacement* e a compensação por *stock options*, pagas a executivo por ocasião da rescisão unilateral e imotivada de seu contrato de prestação de serviços.

A PLR e o bônus de performance possuem natureza remuneratória; o *outplacement* convertido em dinheiro representa vantagem econômica mensurável; e a compensação por *stock options* substitui o ganho de capital potencial que seria tributável na alienação das ações. Essas verbas não se enquadram nas hipóteses de isenção do art. 6º, V, da Lei 7.713/88 nem na exceção do § 5º do art. 70 da Lei 9.430/96, por não decorrerem de legislação trabalhista, dissídio ou convenção coletiva, nem se destinarem à mera recomposição de dano emergente.

STJ. 2ª Turma. REsp 1.409.762-SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, Rel. para acórdão Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 3/2/2026 (Info 876).

DIREITO INTERNACIONAL

HOMOLOGAÇÃO DE SENTENÇA ESTRANGEIRA

Não será homologado ato notarial estrangeiro que confirme testamento particular e discipline inventário e partilha de bens situados no Brasil; isso é vedado pelo art. 23, II c/c o art. 964 do CPC

ODS 16

Caso hipotético: Roberto, brasileiro que morava na França, faleceu deixando testamento particular e bens no Brasil. Suas únicas herdeiras (filha e companheira) fizeram acordo perante tabelião francês, que lavrou ato notarial reconhecendo o testamento e partilhando os bens, inclusive os situados no Brasil. As herdeiras pediram conjuntamente ao STJ a homologação desses atos, alegando consenso total e preenchimento de todos os requisitos formais. O pedido foi indeferido.

A confirmação de testamento particular e a partilha de bens situados no Brasil são de competência exclusiva da autoridade judiciária brasileira (art. 23, II, CPC), ainda que o falecido seja estrangeiro e tenha residido no exterior.

O art. 964 do CPC veda expressamente a homologação de decisão estrangeira quando se tratar de competência exclusiva da jurisdição nacional.

O testamento particular exige procedimento judicial específico previsto nos arts. 1.877 a 1.880 do Código Civil, com publicação em juízo e citação dos herdeiros legítimos. Esse controle jurisdicional é de ordem pública e não pode ser dispensado.

O consenso entre os herdeiros não afasta a exigência de controle judicial, que visa proteger não apenas os interesses das partes, mas também a ordem pública, assegurando a autenticidade do testamento, o cumprimento dos requisitos legais e a proteção de eventuais herdeiros necessários.

A homologação pressupõe apenas juízo de delibação (análise formal). Homologar ato estrangeiro sobre testamento e partilha de bens no Brasil significaria permitir que autoridade estrangeira discipline a sucessão de patrimônio brasileiro, contrariando a finalidade da norma que reserva essa matéria à jurisdição nacional.

Em suma: a homologação de ato notarial estrangeiro que versa sobre bens situados no Brasil contraria o art. 964 do CPC, que veda a homologação de decisões estrangeiras em hipóteses de competência exclusiva da jurisdição nacional.

STJ. Corte Especial. AgInt na HDE 9.862-EX, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 11/11/2025 (Info 876).